



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número: RESOL-2022-330-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 31 de Marzo de 2022

Referencia: EX-2020-57677488- -APN-DR#CNDC - CONC. 1756

VISTO el Expediente N° EX-2020-57677488- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 14 de mayo de 2020, consiste en la adquisición por parte de la firma ABBVIE INC. del control exclusivo sobre la firma ALLERGAN PLC, mediante una transacción en dinero y acciones.

Que la transacción se implementó mediante un acuerdo de estructuración en virtud del contrato de operación llevado a cabo el día 25 de junio de 2019 entre las firmas ABBVIE INC., VENICE SUBSIDIARY LLC, una sociedad controlada exclusivamente por ABBVIE INC., y ALLERGAN PLC.

Que, luego de la aprobación del acuerdo de estructuración de fecha 6 de mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Irlanda, las partes presentaron ante el Registro de Compañías de Irlanda el acuerdo de estructuración y el acta de asamblea de accionistas, entrando en vigor el citado acuerdo el día 8 de mayo de 2020.

Que, como resultado de la transacción, la firma ABBVIE INC. adquirió el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones y, consecuentemente, el control exclusivo sobre la firma ALLERGAN PLC.

Que, la operación se instrumentó mediante el contrato de operación suscripto el día 25 de junio de 2019 y el cierre de la transacción ocurrió el día 8 de mayo de 2020.

Que, la parte compradora notificó la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$ 4.061.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en razón de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 16 de marzo de 2022, correspondiente a la “CONC 1756”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de ABBVIE INC. del control exclusivo sobre ALLERGAN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que, el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de ABBVIE INC. del control exclusivo sobre la firma ALLERGAN PLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 16 de marzo de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1756”, que identificado como Anexo IF-2022-25058013-APN-CNDC#MDP, forma

parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by FELETTI Roberto José
Date: 2022.03.31 16:15:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto José FELETTI
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2022-25058013-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Marzo de 2022

Referencia: CONC. 1756 - Dictamen - Art. 14, inc. (a), Ley N.º 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA bajo el expediente EX-2020-57677488- -APN-DR#CNDC del registro de esta Comisión Nacional, caratulado **“CONC.1756 - ABBVIE INC. Y ALLERGAN PLC S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N° 27.442”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 14 de mayo de 2020, ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC") que consiste en la adquisición por parte de ABBVIE INC. (en adelante, "ABBVIE") del control exclusivo sobre ALLERGAN PLC (en adelante, "ALLERGAN"), mediante una transacción en dinero y acciones.
2. La transacción se implementó mediante un acuerdo de estructuración en virtud del contrato de operación celebrado el 25 de junio de 2019 entre ABBVIE, VENICE SUBSIDIARY LLC (una sociedad controlada exclusivamente por ABBVIE) y ALLERGAN. Luego de la aprobación del acuerdo de estructuración el 6 de mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Irlanda (dado que ALLERGAN cotizaba públicamente sus acciones en dicho país), las partes presentaron ante el Registro de Compañías de Irlanda el acuerdo de estructuración y el acta de asamblea de accionistas, entrando en vigor el citado acuerdo el 8 de mayo de 2020.
3. Conforme el Contrato de Operación, los accionistas de ALLERGAN recibieron 0,8660 acciones de ABBVIE y U\$S120,30 en efectivo por cada acción de ALLERGAN. A cambio de la contraprestación pagada por ABBVIE, se cancelaron todas las acciones de ALLERGAN (excepto las que ya estaban en manos de ABBVIE o VENICE SUBSIDIARY LLC). ALLERGAN emitió nuevas acciones a VENICE

SUBSIDIARY LLC y luego de que el acuerdo de estructuración entró en vigor, ALLERGAN se convirtió en una subsidiaria controlada por VENICE SUBSIDIARY LLC y una subsidiaria indirectamente controlada por ABBVIE.

4. Como resultado de la transacción, ABBVIE adquirió el 100% de las acciones y, consecuentemente, el control exclusivo sobre ALLERGAN, de la siguiente manera: i) VENICE SUBSIDIARY LLC adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de ALLERGAN, a cambio de efectivo y acciones de ABBVIE, y ii) ALLERGAN se convirtió en una subsidiaria directa controlada exclusivamente por VENICE SUBSIDIARY LLC y fue reinscripta como una sociedad de responsabilidad limitada bajo la ley irlandesa.

5. Luego del cierre de la transacción, los antiguos accionistas de ABBVIE poseen aproximadamente el 83% de ABBVIE sobre una base completamente diluida y los antiguos accionistas de ALLERGAN el 17% sobre una base completamente diluida.

6. La operación se instrumentó mediante el contrato de operación suscripto el 25 de junio de 2019 y el cierre de la transacción ocurrió el 8 de mayo de 2020¹.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Por la compradora

7. ABBVIE es una sociedad pública constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York con una cotización secundaria en la Bolsa de Chicago; no es controlada por ninguna sociedad. Es una empresa biofarmacéutica global, basada en la investigación, que se dedica al desarrollo y comercialización de terapias innovadoras para el tratamiento de pacientes con enfermedades complejas y graves, se encuentra activa en seis áreas terapéuticas principales: inmunología (incluyendo enfermedades autoinmunes), oncología, virología, neurociencia, enfermedades metabólicas y dolores asociados a la endometriosis. Sus mayores accionistas son THE VANGUARD GROUP con 8,2% de participación accionaria, CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS, con 6,6% y BLACKROCK INC. con 5,8%.

8. ABBVIE S.A., es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya actividad consiste en el desarrollo y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos patentados.

I.2.2. Por el objeto

9. ALLERGAN es una sociedad constituida bajo las leyes de Irlanda, cuyas acciones cotizaban en la Bolsa de Nueva York. Su actividad principal consiste en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos biológicos, quirúrgicos y de medicina regenerativa patentados para pacientes, a nivel global. Comercializa una cartera de marcas y productos centrados principalmente en cuatro áreas terapéuticas clave: medicina estética, cuidado ocular, sistema nervioso central y gastroenterología. No se encontraba controlada por ninguna otra sociedad, previo a la transacción. Sus mayores accionistas, previo a la presente operación, son THE VANGUARD GROUP con 7,4% de participación accionaria y BLACKROCK INC. con 6,3%.

10. ALLERGAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. es una sociedad constituida conforme las leyes

de Argentina, cuya actividad consiste en la venta al por mayor de productos farmacéuticos, producción de medicinas y productos farmacéuticos.

11. ALLERGAN SALES LLC es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos, es la principal subsidiaria de ALLERGAN y se dedica a la investigación y fabricación en dicho país. Asimismo, es propietaria de una planta de fabricación en WACO y de las instalaciones de investigación en Irvine, así como también de la propiedad intelectual relativa a diversos productos farmacéuticos. En Argentina, comercializa productos CoolSculpting a través de una empresa local: TECNOIMAGEN S.A., que actúa como distribuidor exclusivo.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° inciso c) de la Ley N.° 27.442 de Defensa de la Competencia.

13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y de la empresa objeto de la operación, a nivel nacional, supera el umbral de cien millones (100.000.000) de unidades móviles -monto que, para el momento de cierre de la transacción, equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$4.061.000.000)², y a que la operación en cuestión no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

14. La empresa notificó en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 9° de la Ley N.° 27.442 habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

III. EL PROCEDIMIENTO

15. En virtud del aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 297/2020, mediante la Resolución N.° 98 del 18 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, se suspendieron todos los plazos procedimentales y/o procesales en todos los expedientes en trámite por la leyes Nros. 25.156 y 27.442 desde el 16 de marzo de 2020; dicha suspensión se prorrogó hasta el dictado de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N.° 448 del 22 de octubre de 2020, por la cual se dispuso la reanudación del curso de los plazos en todos los procedimientos administrativos regidos por las leyes Nros. 25.156 y 27.442 a partir del día 26 de octubre de 2020.

16. El día 14 de mayo de 2020 la parte compradora notificó la operación de concentración económica y acompañó el Formulario F1, a través de una presentación electrónica realizada al correo institucional de esta Comisión Nacional.

17. En virtud de las facultades emergentes del artículo 28 inciso f) de la Ley N.° 27.442 y del anexo 1 inciso 5) de la Resolución N.° 359/2018, se solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA – ANMAT que informe sobre el cumplimiento del marco regulatorio respectivo relacionado con la operación que aquí notificada. En fecha 19 de noviembre de 2020, atento la falta de respuesta, se reiteró el requerimiento de información mediante nota NO-2020-80262150-APN-DNCE#CNDC y NO-2020-90017550-APN-DNCE#CNDC, sin que se

haya obtenido contestación de parte del organismo. En virtud de ello, esta CNDC entiende que tal repartición no tiene nada que opinar o informar respecto a la operación de marras.

18. Con fecha 26 de junio de 2020, tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta y formuló observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta que acompañaran cierta información y que el mismo quedaría suspendido automáticamente hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución SC N.º 40/2001. Ello sin perjuicio de encontrarse los plazos procesales suspendidos, conforme lo expuesto precedentemente.

19. En atención a lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución N.º 231/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, las partes solicitaron el pase de las presentes actuaciones a la tramitación a través de la plataforma Trámites a Distancia – TAD.

20. Finalmente, con fecha 24 de enero de 2022, luego de sucesivas presentaciones parciales, las partes dieron respuesta a todo lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el artículo 14º de la Ley N.º 27.442 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

21. Como fuese mencionado previamente, la presente operación de concentración económica se produce en el exterior y consiste en la adquisición por parte de ABBVIE del 100% de las acciones de ALLERGAN. En virtud de la transacción, ABBVIE detendrá el control exclusivo de ALLERGAN.

22. ABBVIE es una empresa biofarmacéutica global estadounidense, basada en la investigación, que se dedica al desarrollo y comercialización de terapias innovadoras para el tratamiento de pacientes con enfermedades complejas y graves. ABBVIE se encuentra activa en seis áreas terapéuticas principales: inmunología (incluyendo enfermedades autoinmunes), oncología, virología, neurociencia, enfermedades metabólicas y dolores asociados a la endometriosis.

23. ALLERGAN es una empresa farmacéutica global con sede en Irlanda, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos, biológicos, quirúrgicos y de medicina regenerativa patentados para pacientes a nivel global. ALLERGAN comercializa una cartera de marcas y productos centrados principalmente en cuatro áreas terapéuticas: medicina estética, cuidado ocular, sistema nervioso central y gastroenterología.

24. Esta operación, por haberse producido en exterior, fue analizada en diversas agencias de competencia alrededor del mundo. En la Unión Europea se condicionó a la desinversión en el segmento de medicamentos biológicos³, al igual que en Estados Unidos⁴. En Brasil, en cambio, así como en otros países⁵, la autoridad competente no encontró motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia para su aprobación⁶. De todas maneras, los productos que fueron objeto de desinversión en otros países, no

se comercializaban en Argentina, por lo que no implican impacto alguno a nivel nacional.

25. En nuestro país, si bien las empresas involucradas desarrollan actividades económicas similares, como se describirá a continuación los productos comercializados no compiten directamente, por lo cual se podría considerar a la presente operación como una concentración de conglomerado.

26. La siguiente tabla detalla las actividades que desarrollan en el país las empresas involucradas en la operación bajo análisis.

Tabla N.º 1: Actividades de las empresas afectadas en Argentina.

Empresas afectadas	Actividad económica principal
Comprador	
ABBVIE S.A.	Desarrollo y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos patentados, especialmente para los tratamientos de enfermedades autoinmunes, anestésicos, virológicos y oncológicos, así como productos para el tratamiento de enfermedades metabólicas y otras enfermedades.
Objeto	
ALLERGAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A.	Importación y comercialización de productos farmacéuticos, particularmente en las áreas de medicina estética (facial, corporal y mamaria), del sistema nervioso central y del cuidado ocular.
ALLERGAN SALES, LLC. (Estados Unidos)	Comercialización de productos CoolSculpting a través de la empresa local Tecnoimagen S.A., que actúa como distribuidor exclusivo. Se trata de un dispositivo médico que utiliza criolipólisis (congelamiento de grasa) para el contorno del cuerpo.

Fuente: Elaboración propia, en función de las actividades realizadas por las partes.

27. Como surge de la tabla precedente una de las áreas en las que ABBVIE está presente es en la de inmunología. En esta área, ABBVIE se focaliza en el desarrollo y comercialización de tratamientos para enfermedades autoinmunes crónicas en las áreas de reumatología, gastroenterología y dermatología.

28. El principal producto comercializado por ABBVIE en Argentina es Humira, que contiene adalimumab como principio activo y es administrado mediante una inyección. Ha sido aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante, “ANMAT”) para dieciséis indicaciones terapéuticas para el año 2019⁷.

29. A los efectos de la presente operación cabe destacar que, entre las indicaciones terapéuticas del producto Humira, se encuentra su uso para el tratamiento de la uveítis no infecciosa, siendo el único producto comercializado por ABBVIE para dicha enfermedad. Específicamente, Humira está aprobado por la ANMAT para el tratamiento de la uveítis no infecciosa intermedia, posterior y panuveítis. Humira es generalmente recetado en pacientes que han tenido una respuesta inadecuada a los corticosteroides (o en pacientes que deben reducir los corticosteroides o en los que su uso resulta inapropiado).

30. Por su parte, ALLERGAN comercializa un solo producto para el tratamiento de la uveítis no infecciosa, denominado Ozurdex. Ozurdex es un implante intravítreo que contiene como principio activo dexametasona. A diferencia de Humira, el implante es inyectado en el ojo y se disuelve en un período de seis meses. Específicamente, Ozurdex está aprobado por la ANMAT para el tratamiento de pacientes con inflamación en el segmento posterior del ojo, presentando uveítis no infecciosa⁸.

31. De esta manera, tanto ABBVIE como ALLERGAN comercializan productos en relación con el tratamiento de la uveítis posterior no infecciosa en la Argentina, los productos Humira y Ozurdex, respectivamente⁹.

32. No obstante, conforme se explica a continuación, las actividades de las partes no se solapan, en tanto el producto Ozurdex es un corticosteroide y el producto Humira es un medicamento biológico generalmente indicado para su uso únicamente cuando un tratamiento con corticosteroides ha tenido una respuesta inadecuada (o es inapropiado). En consecuencia, los productos no son utilizados en la misma población de pacientes y no existe sustituibilidad por el lado de la demanda entre ellos.

IV.2. Análisis de los mercados relevantes

33. Antes de continuar con el análisis, corresponde indicar que, a los fines de aproximar el grado de sustituibilidad desde la demanda entre productos farmacéuticos involucrados en una concentración, esta CNDC como otras autoridades de competencia, entre las que se destacan las europeas y latinoamericanas, utilizan un sistema de clasificación de los medicamentos denominado clasificación “Anatómica Terapéutica Química” (“ATC”, por sus siglas en inglés¹⁰).

34. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene oficialmente desde 1996¹¹ un determinado sistema en el que cada fármaco es clasificado con un código alfanumérico que recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco¹².

35. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, en general, los laboratorios y droguerías brindan la información de mercado con fuente IQVIA, una firma global especializada en estadísticas del mercado farmacéutico. Esta firma utiliza una clasificación anatómico terapéutica química más antigua desarrollada por la autoridad de salud europea, denominada “European Pharmaceutical Market Research Association” (EphMRA), y que, si bien es similar, no es idéntica a la clasificación de la OMS¹³.

36. A los efectos de definir posibles mercados relevantes, esta CNDC como otras autoridades de competencia, parten de las precitadas clasificaciones en su nivel 3 (ATC3), que agrupa a los medicamentos en término de su indicación terapéutica, haciendo la debida salvedad de que en algunos casos el nivel ATC3 no refleja de manera adecuada la presión competitiva a la cual está sujeto un producto, por lo cual en esos casos los mercados relevantes pueden ser más estrechos o amplios. Por ejemplo, en ciertos casos, el mercado relevante podría quedar definido a nivel cuatro (ATC4), que agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico, o a nivel del ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco, o también incluir productos que clasifican en diferentes ATC3, siempre y cuando dichos productos estén indicados para atender la misma condición médica¹⁴.

37. Paralelamente, existen casos, en los que deberían ser considerados otros factores adicionales para determinar la sustituibilidad de algunos medicamentos. En este sentido, la Comisión Europea ha contemplado la posibilidad de definir los mercados de productos farmacéuticos, mediante referencia a la enfermedad tratada (y su grado de gravedad). Por ejemplo, en enfermedades oncológicas, esta Comisión Nacional tomó en consideración el tipo de cáncer, su ubicación y si el cáncer se encuentra en una etapa inicial o avanzada¹⁵.

38. Asimismo, la Comisión Europea también ha tenido en cuenta en los mercados de referencia segmentaciones basadas en: (i) los tipos de tratamiento (por ejemplo, quimioterapia, terapias e inmunoterapias en oncología¹⁶); tratamientos convencionales y biológicos en enfermedades autoinmunes¹⁷, (ii) la línea de tratamiento¹⁸, (iii) el mecanismo de acción y (iv) el modo de administración¹⁹.

39. Respecto de la dimensión geográfica, el mercado relevante para los productos farmacéuticos comercializados se considera nacional.

40. A los efectos del presente análisis, esta CNDC parte de la clasificación a nivel ATC3 utilizada por IQVIA. Como ya se ha mencionado anteriormente, el producto Humira es un medicamento biológico generalmente indicado para el tratamiento de uveítis no infecciosa intermedia, posterior o panuveítis, en pacientes adultos y se clasifica en la banda terapéutica L4B: “Productos anti-TNF”. Por su parte, Ozurdex es un implante intravítreo también indicado para el tratamiento de la uveítis no infecciosa, que se clasifica dentro de la banda terapéutica S1B: “Corticosteroides oftalmológicos”. Como se advierte, a pesar de estar clasificados en niveles diferentes de ATC3, coinciden en su indicación terapéutica.

41. En este sentido, el hecho que ambos productos involucrados sean utilizados para la misma indicación terapéutica -para el tratamiento de la uveítis posterior no infecciosa-, podría evidenciar una superposición horizontal entre el producto que se transfiere en la presente operación y los comercializados por el comprador. Sin embargo, al respecto cabe analizar en profundidad las características de la uveítis posterior no infecciosa y su tratamiento.

42. La uveítis es una inflamación en la capa media del ojo, llamada úvea o vía uveal²⁰. Esta inflamación puede causar dolor ocular, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz e incluso puede llevar a la ceguera. Asimismo, algunos casos de uveítis no infecciosa pueden ser causados por una enfermedad autoinmune.

43. Existen distintos tratamientos para la uveítis, dependiendo del tipo que se trate (infecciosa o no infecciosa) y localización (anterior, intermedia, posterior o panuveítis). Para la uveítis no infecciosa en particular, existen tres líneas de tratamiento²¹: (i) corticosteroides; (ii) inmunosupresores (juntamente con los corticosteroides, los inmunosupresores son considerados tratamientos convencionales para la uveítis no infecciosa), y (iii) medicamentos biológicos.

44. Los corticosteroides son la primera línea de tratamiento para los episodios agudos de inflamación intraocular. La uveítis anterior es comúnmente tratada con gotas oculares de corticosteroides (tópicas) y dilatadores de pupilas (midriáticos). A pesar de los efectos secundarios asociados al uso sistemático de corticosteroides a largo plazo, en casos agudos en los que se encuentra involucrado el segmento posterior o en casos en los que hay riesgo de pérdida de la visión, se administran altas dosis de corticosteroides sistemáticamente. También pueden suministrarse corticosteroides localmente para limitar los efectos sistémicos mediante inyecciones perioculares o intravítreas o implantes intravítreos, como Ozurdex (dexametasona), aunque también están asociados a efectos locales adversos. Adicionalmente, cabe agregar que los corticosteroides sistémicos se utilizan para una gran variedad de enfermedades y no únicamente para enfermedades oculares²².

45. Por su parte, los inmunosupresores son una clase de medicamentos que suprimen o reducen la fuerza del sistema inmunológico del cuerpo y, como tales, tienen diversas indicaciones terapéuticas alternativas. Algunos de estos medicamentos se utilizan para hacer que el cuerpo sea menos propenso a rechazar un órgano trasplantado y existen otros inmunosupresores que se utilizan para tratar los trastornos autoinmunes, como la artritis reumatoide.

46. Los inmunosupresores sistémicos generalmente son utilizados (fuera de la indicación) como una terapia de segunda línea para pacientes cuya uveítis no puede controlarse suficientemente con corticosteroides. El uso de inmunosupresores sistémicos se recomienda en casos de uveítis crónica o recurrente a fin de evitar reactivar la uveítis y reducir la cantidad de corticosteroides al mínimo. A pesar de su efectividad en el tratamiento de episodios agudos de inflamación en un alto porcentaje de pacientes con uveítis no infecciosa, actúan relativamente lento y no siempre logran controlar los brotes de uveítis.

47. Por último, los medicamentos biológicos modifican el sistema inmune mediante la producción de un efecto inmunosupresor “selectivo” y, por lo tanto, son menos tóxicos que los inmunosupresores convencionales. Son utilizados para tratar la uveítis en aproximadamente el 30% de los pacientes con uveítis no infecciosa que no responden a tratamientos convencionales (corticosteroides e inmunosupresores).

48. Los medicamentos biológicos, según sostienen las partes, no deben ser utilizados antes que los corticosteroides y deben aplicarse antes que los inmunosupresores convencionales únicamente en circunstancias específicas. Según lo informado por las partes, los medicamentos biológicos como Humira

(adalimumab) son considerados como una línea de tratamiento más avanzada en tanto pueden tener serios efectos secundarios. Por lo tanto, únicamente se utilizan cuando un paciente no ha respondido a los tratamientos convencionales, es decir, corticosteroides como primera línea de tratamiento e inmunosupresores como segunda línea de tratamiento.

49. Por consiguiente, en términos de líneas de tratamiento, se verifica la ausencia de solapamiento entre los productos Humira y Ozurdex en el tratamiento de la uveítis no infecciosa, dado que Ozurdex suele utilizarse como una primera línea de tratamiento, en tanto que Humira está indicado únicamente como tercera línea de tratamiento.

50. La siguiente tabla describe las principales características de cada medicamento ofrecido por las partes para el tratamiento de la uveítis posterior no infecciosa.

Tabla N.º 2: Productos comercializados por las partes para el tratamiento de la uveítis posterior no infecciosa.

	ABBVIE	ALLERGAN
Nombre del producto	Humira	Ozurdex
ATC3	L4B	S1B
Principio activo	Adalimumab	Dexametasona
Indicaciones terapéuticas relevantes aprobadas por la ANMAT en Argentina	Tratamiento de uveítis no infecciosa intermedia, posterior o panuveítis, en pacientes adultos.	Tratamiento de procesos inflamatorios de la parte posterior de los ojos que se presentan en forma de uveítis de origen no infecciosa
Fase/ Línea de tratamiento	Generalmente recetado únicamente luego de que un paciente haya tenido una respuesta inadecuada a un corticosteroide (como Ozurdex)	Los corticosteroides son comúnmente la primera línea de tratamiento (aunque las gotas oculares, inyecciones y comprimidos probablemente serán el primer recurso)

Forma de administración	Inyección subcutánea	Implante intravítreo que libera corticosteroides en el ojo.
-------------------------	----------------------	---

Fuente: CNDC en base a datos provistos por las partes.

51. En consecuencia, esta Comisión Nacional, y en coincidencia con lo dictaminado por otras autoridades de competencia²³, considera que los productos Humira y Ozurdex no son sustituibles entre sí, aun cuando ambos estén indicados para el tratamiento de la uveítis posterior no infecciosa, dado que no se encuentran comprendidos dentro de la misma categoría ATC3 y contienen distintos principios activos, tienen distintos modos de administración y son utilizados en distintas líneas de tratamiento, de modo que no son prescriptos de forma alternativa.

52. En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que los productos Humira y Ozurdex no son sustitutos por el lado de la demanda y, por tanto, no forman parte del mismo mercado relevante del producto.

53. Por otro lado, es menester señalar que ALLERGAN también comercializa el producto Prednefrin Forte, gotas oculares de corticosteroides indicadas para el tratamiento a corto plazo de la inflamación de los ojos, que contiene prednisolona como principio activo y clasificado dentro de la clase terapéutica S1B, según IQVIA. Las gotas oculares de corticosteroides suelen ser el primer tratamiento que se utiliza para la uveítis anterior. Por lo tanto, dado que Prednefrin Forte es utilizado para el tratamiento de la uveítis anterior en adultos, no puede considerarse un sustituto de Humira, indicado para el tratamiento de la uveítis posterior. Aún si fuera empleado en este último caso, sería un tratamiento de primera línea, mientras que el producto de ABBVIE, Humira, es de tercera línea.

54. Asimismo, cabe mencionar que ABBVIE ha licenciado el principio activo adalimumab a numerosas empresas de biosimilares. En este sentido, la ANMAT ha aprobado en octubre de 2019 un producto biosimilar denominado Amgevita, comercializado por la firma AMGEN²⁴ en Argentina.

55. Por último, resulta oportuno indicar que Ozurdex es un producto que no se halla protegido por patentes en Argentina, y que su principio activo tampoco tiene patentes desde hace varias décadas. Por su forma particular de administración, no existen en el país competidores directos de Ozurdex, sin embargo, existen productos que podrían considerarse sustitutos cercanos, a partir de contener el mismo principio activo. En efecto, según informan las partes, en el mercado se encuentran los productos Lormine y Nexadron, que se presentan como solución inyectable y son comercializados por LIA S.A. y KLONAL S.R.L., respectivamente. Paralelamente, el producto Sedesterol, comercializado por LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.I, y Dexametasona Dorf, por PHARMADORF S.A., se administran como gotas oculares.

56. En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que los productos Humira y Ozurdex no son sustitutos por el lado de la demanda y, por tanto, no forman parte del mismo mercado relevante del producto.

IV.3. Productos comercializados – productos en desarrollo (“*pipeline products*”)

57. Es importante mencionar que una concentración económica puede afectar no solo a la competencia en los mercados existentes, sino también a la competencia en los mercados de innovación y de nuevos productos. Este puede ser el caso cuando una operación de concentración se refiere a empresas que actualmente desarrollan nuevos productos o tecnologías que algún día pueden reemplazar a los existentes o que se están desarrollando para un nuevo uso previsto y, por lo tanto, no reemplazarán a los productos existentes, sino que crearán una demanda completamente nueva.

58. En lo que respecta a los productos farmacéuticos en desarrollo (también llamados, "pipeline products"), la Comisión Europea ha considerado en decisiones anteriores, definiciones de mercado basadas en la indicación, el mecanismo de acción y, en su caso, la línea de tratamiento, pero en última instancia dejó abierta la delimitación exacta del mercado²⁵.

59. En este sentido, añadió que cuando las actividades de investigación y desarrollo ("I + D") se evalúan en términos de importancia para mercados futuros, la definición del mercado de producto puede definirse con menos claridad que para productos comercializados, lo que refleja la incertidumbre intrínseca en el análisis de productos que aún no existen.²⁶

60. Asimismo, la Comisión Europea²⁷ considera necesario contar con un marco de evaluación competitivo que permita analizar la competencia potencial, en términos de producto y precio, evaluando las superposiciones entre: (i) los productos existentes (comercializados) y en proceso de las partes en etapas avanzadas de desarrollo y (ii) los productos en desarrollo de las partes en etapas avanzadas de desarrollo. Para los productos farmacéuticos, esa Comisión en principio considera que los programas en ensayos clínicos de Fase II y III están en un nivel avanzado de desarrollo²⁸.

61. En este sentido, según lo informado por las partes, ninguna de las indicaciones terapéuticas previstas para los productos bajo desarrollo (“pipeline products”) de ALLERGAN coincide con alguna de las dieciséis indicaciones aprobadas por la ANMAT para el producto Humira.

62. Asimismo, las partes informaron que ALLERGAN celebró un contrato de investigación, desarrollo, colaboración y licenciamiento con Assembly Biosciences en el año 2017 relativo a un producto de microbioma en desarrollo llamado ABI-M201, para pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada, y un potencial producto de microbioma pre-clínico, ABM-M301, para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Los productos mencionados, se encuentran actualmente en una fase inicial de desarrollo. En efecto, ABI-M201 se halla en Fase I de estudios clínicos, en tanto que el producto ABM-M301 se encuentra en la etapa pre-clínica.

63. En tal sentido, esta Comisión Nacional considera que, dado que los productos mencionados se encuentran en una fase inicial de desarrollo, no amerita profundizar en su análisis, descartando cualquier tipo de preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia²⁹.

IV.4. Conclusión

64. Por todo lo expuesto, en la presente operación de concentración económica no se verifican relaciones

horizontales o verticales entre las empresas involucradas. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas.

IV.5. Cláusulas de restricción accesorias

65. Se advierte que las partes suscribieron un contrato de Confidencialidad el 30 de mayo de 2019 que tuvo por objeto regular el intercambio de cierta información confidencial en el marco de las negociaciones de la transacción.

66. Dicho acuerdo en su artículo 14 contiene una obligación de no captación, aplicable a ejecutivos de alto nivel respecto a los cuales las partes tomaran conocimiento como resultado de los procesos de análisis y evaluación relativos a la transacción, con la excepción de las contrataciones generales por medio de anuncios u otros medios generales de contratación que las partes pudieran realizar. Cabe destacar que dicha cláusula expiró el 30 de mayo de 2020.

67. El acuerdo citado parece razonable en cuanto a su extensión temporal y objeto, y resulta típico en esta clase de operaciones al recaer sobre información propia de la transacción y limitar su divulgación por un tiempo dado por quienes han tenido la posibilidad de acceder a ella como consecuencia del desarrollo del negocio que es vendido.

68. Por tanto, cabe remarcar que la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, y las restricciones accesorias, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

69. Analizada la redacción del acuerdo mencionado, esta COMISIÓN NACIONAL considera que, en base a criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada, las citadas cláusulas no implican una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del artículo 7° de la Ley 25.156, pues resultan adecuadas en cuanto a su objeto, duración y sujetos a quienes se dirigen.

V. CONCLUSIONES

70. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

71. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: Autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de ABBVIE INC. del control exclusivo sobre ALLERGAN PLC, todo ello en virtud del artículo 14 inciso a) de la Ley N.º 27.442.

72. Elévese el presente Dictamen al SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

[1] Como surge de la traducción del comunicado de prensa vinculado a estas actuaciones como IF-2020-61527150-APN-DTD#JGM, en orden 67.

[2] Conforme lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Comercio Interior N° 13/2020, que establece para el año 2020 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS CUARENTA CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 40,61).

[3] Las Partes involucradas desinvertieron el producto en desarrollo de Allergan, *Brazikumab*, a la firma AstraZeneca. Según lo informado por las Partes, el comprador de la desinversión (AstraZeneca) fue aprobado el 21 de febrero de 2020. Por su parte, el principio activo *Brazikumab* es un medicamento biológico que Allergan estaba desarrollando para el tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Asimismo, *Brazikumab* no se encontraba aprobado en ninguna jurisdicción ni era comercializado aún. Para más detalle, ver el caso M.9461 - ABBVIE / ALLERGAN, de fecha 10 de enero de 2020.

[4] En los Estados Unidos, las partes desinvertieron también el producto *Brazikumab* de ALLERGAN a AstraZeneca y los productos de ALLERGAN para la insuficiencia pancreática exocrina (IPE), comercializados bajo las marcas Zenpep y Viokase (mayormente comercializados en Estados Unidos) a NESTLÉ HEALTH SCIENCE. ALLERGAN no comercializaba ni producía Zenpep o Viokase en la Argentina y, por ende, esta desinversión no tiene un impacto en las actividades de ALLERGAN o sus productos comercializados en relación con la Argentina.

[5] Canadá, China, Costa Rica, Israel, Japón, México, Corea del Sur, Taiwán, Turquía y Ucrania.

[6] En cambio, en Rusia fue aprobada, sujeta al cumplimiento de ciertos condicionamientos comerciales locales, mientras que en Sudáfrica la aprobación estuvo supeditada al cumplimiento de ciertos condicionamientos laborales locales.

[7] Éstas son: artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis asociada a la entesitis, artritis psoriática, espondilitis anquilosante, espondilitis axial no radiográfica, enfermedad de Crohn, enfermedad de Crohn pediátrica, psoriasis en placas, psoriasis en placas pediátricas, colitis ulcerosa, hidradenitis supurativa, hidradenitis supurativa adolescente, enfermedad de Behcet, uveítis no infecciosa y uveítis pediátrica.

[8] Específicamente, el producto Ozurdex ha sido aprobado por la ANMAT para las siguientes indicaciones terapéuticas: (a) tratamiento de la inflamación del segmento posterior del ojo presentada como uveítis no infecciosa; (b) tratamiento del edema macular diabético (EMD); y (c) tratamiento de pacientes adultos con edema macular secundario debido a la oclusión de la rama venosa de la retina (BRVO, por sus siglas en inglés) u oclusión de la vena central de la retina (CRVO, por sus siglas en inglés).

[9] Según informan las partes, entre el 10% y 12% de las unidades de Ozurdex son utilizadas para pacientes con uveítis en Argentina, siendo la mayoría de las unidades usadas para el tratamiento de pacientes con edema macular. Dichos porcentajes surgen de una investigación de mercado primaria realizada por la consultora Kantar Health junto con especialistas en retina en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido en el año 2018. Del mismo modo, las partes estiman que la proporción de pacientes que usaron Humira para tratar la uveítis no infecciosa en Argentina ascendió aproximadamente al 2% en el año 2019.

[10] “Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system”.

[11] https://www.whocc.no/atc_ddd_methodology/history/

[12] Para más detalle, ver el Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó

bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTITOR FARMACIA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT).

[13] Para mayor detalle respecto de las diferencias y similitudes de ambas clasificaciones, consultar la explicación que obra en el sitio web de la OMS: https://www.who.int/atc_ddd_methodology/the_ddd_classification_system/

[14] Cf. por ejemplo, COFECE Resolución Expediente CNT 045-2016 sobre la operación entre Sanofi/Aventis y Boehringer Ingelheim.

[15] Véase el caso M.5476 - Pfizer / Wyeth, Decisión de fecha 17 de julio de 2009.

[16] Véase el caso M.7275 - Novartis/GSK Oncology, Decisión de fecha 28 de noviembre de 2015.

[17] Véase el caso M.8955 - Takeda / Shire, Decisión de fecha 20 de noviembre de 2018.

[18] Véase el caso M.7275 - Novartis/GSK Oncology, Decisión de fecha 28 de noviembre de 2015, considerandos 33 y 143. La línea de tratamiento se refiere al entorno para el que está indicado un fármaco específico. Por ejemplo, un medicamento indicado para el tratamiento de segunda línea debe usarse solo después de que otra terapia (la primera línea de tratamiento) haya demostrado ser ineficaz o si esta otra terapia no se puede prescribir por completo a un paciente específico.

[19] por ejemplo, oral, intravenosa, intramuscular y subcutánea inyecciones.

[20] La uveítis puede afectar al iris y al cilindro adyacente, el decir, el frente del ojo (“uveítis anterior”), al vítreo y a la retina periférica (“uveítis intermedia”), a la coroides (“uveítis posterior”) o a toda la úvea (“panuveítis”).

[21] A su vez, existen diversas opciones dentro de cada una de estas líneas de tratamiento que pueden ser utilizadas antes de avanzar con la siguiente opción. Por ejemplo, los corticosteroides pueden ser administrados como gotas oculares o de forma oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea o intravítrea.

[22] Se utilizan principalmente para reducir la inflamación y suprimir el sistema inmunológico.

[23] Para más información, consultar la decisión de la Unión Europea, en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m9461_1187_3.pdf

[24] Asimismo, según informaron las partes, existen al menos 6 productos biosimilares de adalimumab que han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (“AEM”) para la Unión Europea, a la fecha.

[25] Véanse los casos M.3354 - Sanofi-Synthelabo / Aventis, decisión de fecha 26 de abril de 2004 y M.7275 - Novartis / GSK Oncology, decisión de fecha 28 de enero de 2015.

[26] Véase el caso M.7275 - Novartis/GSK Oncology, Decisión de fecha 28 de enero de 2015.

[27] Véase casos M.7932 - Dow/Dupont, Decisión de fecha 27 de marzo de 2017, considerandos 272-302 y caso M.8084 - Bayer/Monsanto, Decisión de fecha 21 de marzo de 2018.

[28] Del mismo modo, la autoridad de competencia de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa de la Competencia (CADE), cuenta con jurisprudencia considera que solamente los productos en desarrollo que están en Fase III son capaces de ejercer alguna presión competitiva.

[29] De todas maneras, las partes indicaron, en su presentación de fecha 4 de enero de 2021, que todos los derechos relativos a los productos mencionados (ABI-M201 y ABM-M301) fueron devueltos a Assembly Biosciences el día 20 de octubre de 2020, en virtud de la rescisión del acuerdo suscrito entre Allergan y Assembly Biosciences, que fuera notificado por parte de ABBVIE a Assembly Biosciences el 12 de junio de 2020.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.15 15:22:21 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.15 16:01:12 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.16 12:44:09 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.16 14:27:37 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia